

1506659-39.2022.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO ACERTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Vila Tereza, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

TERMO DE TELEAUDIÊNCIA

Processo nº:

1506659-39.2022.8.26.0564, C - 2022/000387

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2275340/2021 - 03º

D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 20721094 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 3796/21/111 -

03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2275340 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Réu:

YAGO CAVALCANTE DA SILVA

Em 29 de novembro de 2022, caracterizada a 'gravíssima questão de ordem pública' prevista no artigo 185 do Código de Processo Penal, realiza-se o presente ato processual por videoconferência com a prévia concordância das partes, por meio da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte, Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito. Pela MMA. Juíza foi dito que: "A pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid19) e declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) persiste, malgrado a regressão parcial no Estado de São Paulo e a flexibilização das regras de isolamento e distanciamento social pelo Poder Executivo. Nesse passo, considerando a necessidade de manutenção das medidas aptas a preservar a integridade física e a saúde de magistrados, servidores, terceirizados, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, colaboradores e jurisdicionados nesse período de transição, o CNJ autorizou a realização de audiências telepresenciais, sendo que no caso concreto não foi ofertada recusa ou resistência pelas partes. A audiência será realizada com a transmissão de sons e imagens em tempo real, sempre que possível, permitindo-se a interação entre a Magistrada, as partes e demais participantes.". Cumpridas as formalidades legais, apresentaram-se o representante do Ministério Público, Dr. Rogerio Augusto de Almeida Leite e o réu: YAGO CAVALCANTE DA SILVA, Estudante, RG 60182116, CPF 428.167.708-93, pai LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA, mãe ANA PAULA DA SILVA SANTOS, Nascido/Nascida 18/06/2002, de cor Pardo, natural de São Paulo - SP,

Outros Dados: edivanrolim@gmail.com - atendimento@clinicavaad.com.br, com endereço à Rua Angela Gianotto, 281, Rio Grande, CEP 09830-250, São Bernardo do Campo - SP (endereço da Clínica que se encontra internado), reside Avenida Miro Vetorazzi, 990, Demarchi, SBC, SP, 97473 6832 (Dr. Edivan) - 99571-0803, assistido(a) pelo representante da Defensoria Pública, Dr. Ricardo Luiz Mantovani. PRESENTES, ainda, as testemunhas: 1) VIVIAN DE CAMARGO ROSA CASSEB, Brasileira, Solteira, Policial Civil, RG 29488063, CPF 292.263.938-00, pai Rodolfo Tedesco Casseb, mãe Rosane de Camargo Rosa Casseb, nascida em 24/06/1980, natural de São Paulo-SP, Rua Anunciata Gobbi, 75, GOE, Vila Euclides - CEP 09725-520, São Bernardo do Campo-SP; e 2) SÉRGIO ANTONIO DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Policial Civil, RG 28.445.054, pai Soliel Antonio da Silva, mãe Edileusa Barbosa de Castro Silva, nascido em 28/08/1982, natural de São Bernardo do Campo-SP, Rua Anunciata Gobbi, 75, GOE, Vila Euclides - CEP 09725-520, São Bernardo do Campo-SP. Fica consignado que, antes de dar início à audiência, ao(s) acusado(s) foi garantida a entrevista prévia, sigilosa e reservada com o seu defensor em tempo adequado à preparação de sua defesa, nos termos do artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. Réu e defensor foram informados de que, ao cabo da oitiva das testemunhas, seria garantida nova conversa prévia, sigilosa e reservada, para eventual complementação de perguntas. O(A) MM(a). Juiz(a) informou às partes que a audiência será gravada pelo "Microsoft Teams" e, a seguir, as testemunhas foram cientificadas a apresentar seus documentos de identificação para serem devidamente qualificadas e a manter a incomunicabilidade durante todo o ato. Iniciados os trabalhos, o(a) MM(a). Juiz(a) determinou a abertura do presente termo para que ficasse constando que os depoimentos das testemunhas, o interrogatório do réu e os debates da causa seriam todos colhidos pelo sistema "Microsoft Teams" e ficarão à disposição das partes. A seguir, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Vivian e Sérgio. A seguir, garantiu-se ao Réu e defensor conversa prévia, sigilosa e reservada, para eventual complementação de perguntas, tendo a Defesa informado a desnecessidade. A seguir, o réu foi interrogado. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi dito que declarava encerrada a fase de instrução criminal e passou-se à fase do artigo 402 do CPP, sendo que pelas partes nada mais foi requerido. Após, foi dada oportunidade dos debates orais às partes. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi proferida e lida a r. sentença que segue: Vistos.

YAGO CAVALCANTE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nos artigos 168, caput, e 330, ambos do Código Penal e no artigo 309 da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, todos em concurso material, porque no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 22h30min, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, apropriou-se de coisa alheia móvel consistente na motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, de placas EFM5G39, de que tinha a posse, pertencente à Gerson de Lima Moura. Consta, ainda, dos autos de inquérito policial que, no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 12 horas, na Avenida Osvaldo Fregonese, nº 298, Apto. 124, Bloco B, bairro Assunção, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, YAGO conduziu a motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, de placas EFM5G39, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano. Consta, por fim, dos autos de inquérito policial que, no mesmo dia e local, logo após a prática do delito de trânsito descrito no parágrafo anterior, YAGO desobedeceu a ordem legal dos funcionários públicos Vivian de Camargo Rosa Casseb e Sergio Antonio da Silva, policiais civis. Segundo se apurou, no dia 25 de setembro de 2021, YAGO estava em um bar com amigos, ocasião em que conheceu Gerson e pegou emprestada a sua motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, de placas EFM5G39, supostamente para comprar drogas. Ocorre que YAGO não era habilitado para dirigir veículos automotores, mas, ainda assim, assumiu a direção da motocicleta, passando a conduzi-la pelas vias públicas da cidade. Não bastasse, YAGO se apropriou indevidamente do bem, deixando de restituí-lo ao seu legítimo proprietário. Gerson, a seu turno, após constatar que YAGO não lhe devolvera a motocicleta, registrou boletim de ocorrência por furto, sabendo, contudo, que tal

crime não ocorrera. Todavia, no dia 28 de setembro de 2021, YAGO foi flagrado por policiais civis conduzindo a referida motocicleta, ocasião em que avançou o sinal vermelho e tentou se evadir, gerando perigo de dano, mas acabou detido. Durante a abordagem, YAGO ainda se recusou a fornecer qualquer informação sobre sua identificação, dizendo que “não pagava pau para a polícia” (sic). Questionado sobre a origem da moto, YAGO afirmou que havia comprado em um leilão, mas não apresentou qualquer identificação. Realizadas pesquisas pelo emplacamento da motocicleta, constatou-se a existência de boletim de ocorrência por furto, no qual Gerson figurava como vítima. Ouvido perante a Autoridade Policial, YAGO confessou a prática delitiva (pág. 22). A motocicleta foi apreendida e restituída ao seu proprietário (auto de exibição, apreensão e entrega à pág. 12). Acompanhada por inquérito policial (págs.05/33), a denúncia foi recebida (págs.73/75). Regularmente citado a pág.82, o réu apresentou resposta à acusação (pág.89). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.90/93), em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o acusado. Gerson de Lima Moura foi beneficiado com a transação penal, conforme termo de audiência de págs. 63/65 e teve sua punibilidade extinta às págs. 90/93. Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu, afastando-se apenas o delito de desobediência. Opinou pela possibilidade de fixação e regime aberto para início de cumprimento de pena. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória e por atipicidade, em relação ao crime de desobediência. É o relatório do essencial. Fundamento e DECIDO: A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares dos delitos de apropriação indébita e de condução de veículo sem permissão ou habilitação, inexistindo dúvida quanto à autoria. Entretanto, não restou configurado o delito de desobediência. Quanto à autoria, na fase policial, o acusado confessou a prática do delito de apropriação indébita: “Que na madrugada de sábado para domingo, estavam bebendo em um bar e lá conheceu um rapaz e os amigos dele. Todos beberam juntos. No meio da madrugada esse rapaz lhe pediu que fosse até uma biqueira comprar cocaína. O rapaz lhe emprestou a moto para que fosse na biqueira. Foi comprar a drogas, mas não voltou para devolver a moto. Não tem habilitação e hoje quando foi abordado pelos policiais, mentiu dizendo que a moto era de leilão” (pág. 22). Em Juízo, retratou-se e buscou afastar o dolo de crime de apropriação indébita: Realmente bebia em um bar com o proprietário da motocicleta e, com o consentimento dele, pegou a moto para ir à 'biqueira' comprar cocaína. Todavia, quando retornou, o estabelecimento comercial estava fechado. Não conhecia o dono da moto e, não sabendo o que fazer, permaneceu em poder dela. Não teve a intenção de se apropriar. A retratação da confissão policial não produz efeitos por si mesma. Cumpre ser acompanhada de provas elidentes, pois o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na Delegacia ou em Juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências. Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO ACERTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 2. In casu, não há se falar que a condenação do agravante pautou-se unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não restou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada a responsabilidade penal do agravante. 3. Agravo regimental improvido” (STJ AgRg no AREsp 195746/RN Rel. Min. Campos Marques j. 21/02/2013). No mesmo sentido a jurisprudência do Pretório Excelso: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I e IV) PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA FORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. COMPATIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 2. A confissão perante a autoridade policial posteriormente retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se compatível com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza teratologia. (Precedentes: HC 103.205/PR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 75.809/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 17/3/1998; HC 71.242/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Julgamento 28/6/1994). (...) 7. Ordem Denegada" (STF HC 100693/ES rel. Min. Luiz Fux j. 23/08/2011). No mais, a negativa de dolo do crime de apropriação inébita ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução. De plano, porque a versão defensiva ofertada pelo réu em Juízo não é verossímil. Ora, bastava ao acusado retornar no dia seguinte ao bar e ali deixar o veículo à disposição do proprietário. Não o fez. E, como bem apontado pela acusação em debates, a comprovar o dolo do agente, na data da abordagem pelos policiais militares, três dias depois da apropriação, para justificar a posse o réu afirmou que a havia adquirido em leilão. Sob o crivo do contraditório, os policiais civis Sérgio Antonio da Silva e Vivian de Camargo Rosa Casseb informaram os passos da diligência encetada na data do fato e espancaram dúvida acerca da existência do delito patrimonial, em relato coeso e harmônico com o anterior: Em deslocamento, depararam-se com a motocicleta conduzida pelo acusado. Havia garupa. Ao notar a presença policial o acusado acelerou a moto e empreendeu fuga, passando por sinal vermelho. Saíram no encalço do agente e conseguiram efetuar a abordagem. Inquirido, inicialmente o réu aduziu que a moto lhe pertencia, apontando compra em leilão. Não tinha documentação. Alterado, afirmou que 'não pagava pau para polícia' e se recusou a fornecer dados para identificação. Encaminhado à Delegacia de Polícia e efetuada pesquisa, apurou-se que a moto era produto de furto. Novamente ouvido, o réu forneceu versão diversa. Disse que estava em um bar em data anterior, recebeu legitimamente a moto do proprietário para comprar droga e não retornou, dela se apoderando. O dono da moto foi identificado e compareceu na Delegacia de Polícia. Ali admitiu que havia emprestado a moto ao acusado, mas YAGO não retornou para devolução, dela se apropriando. Fez, então, boletim de ocorrência por furto, praticando falsa comunicação de crime. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846). Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas. Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial. Na fase policial, o proprietário da moto corroborou os dizeres dos policiais:

"Que na data de 25 de setembro, por volta de 22h30 estava em um bar com amigos. Estava embriagado. No local conheceu um rapaz que agora saber que se chama Yago. Yago pediu sua moto emprestada e emprestou, achando que ele era conhecido de seus amigos. Depois de um tempo, soube que seus amigos não conheciam Yago. Yago não voltou com a moto e passou dois dias tentando encontra-lo. Como estava embriagado, não sabe dizer se combinou alguma coisa com ele sobre a devolução da moto. Como não conseguiu encontrar Yago, resolveu fazer um boletim de ocorrência para encontrar a moto. Mentiu sobre o furto" (pág.20 - Gerson foi beneficiado com transação penal. Cumpriu. Foi julgada extinta a sua punibilidade). A controvérsia cinge-se em relação ao dolo de apropriação indébita. Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o acusado confessou a prática da conduta. Não houve mero ilícito civil. É pacífico na doutrina e jurisprudência que o pressuposto material do crime de apropriação indébita é a existência da posse ou detenção legítima de coisa móvel alheia pelo sujeito ativo. E, segundo Júlio Fabbrini Mirabete: "A origem legítima da posse é, evidentemente, uma relação obrigacional quer derive de contrato, testamento, de ordem de autoridade, quer de disposição legal" (in Manual de Direito Penal - Parte Especial - vol. II, São Paulo: Atlas, 2003, p. 285). O réu recebeu a motocicleta de

forma legítima, tendo sido emprestada pelo proprietário Gerson. Depois, agiu com o dolo específico ("animus rem sibi habendi") subsequente à posse legítima da coisa. Perfeitamente caracterizado, portanto, o delito de apropriação indébita. O réu, após receber legitimamente o bem, passou a agir como se dono fosse, usufruindo da motocicleta (dolosamente), tendo sido surpreendido na posse do bem três dias depois. O elemento subjetivo do tipo, consistente na pretensão do réu de assenhorear-se indevidamente da motocicleta que lhe fora entregue em empréstimo. Nessa linha: "APELAÇÃO - Apropriação Indébita - Apelante que se assenhoreou de objeto pertencente à vítima - Prova cabal que desautoriza a pretensa absolvição - Reprimenda. Redução. Possibilidade. Critério utilizado para reduzir a fração de aumento pela agravante da reincidência - Regime. Fixação do semiaberto. Inteligência da Súmula n. 269, do e. STJ - Apelo parcialmente provido" (TJSP; Apelação Criminal 0065872-79.2018.8.26.0050; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022). Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta. Trata-se de crime instantâneo, cujo resultado é imediato, não havendo prolongamento da conduta no tempo, razão pela qual consumado restou. Nesse sentido: "A consumação do delito de apropriação indébita ocorre, quando o agente transforma a posse ou a detenção da coisa em domínio" (STJ - Rel. Min. JOSÉ CÁNDIDO - RJD 16/227). "O momento consumativo do crime de apropriação indébita e, pois, de aperfeiçoamento do tipo, coincide com aquele em que o agente, por ato voluntário e querido, inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando a dela dispor como proprietário. E o crime, uma vez operada a inversão, está perfeito e acabado." (TACRIM/SP - Rel. CANGUÇU DE ALMEIDA - JUTACRIM 88/400). Também configurado o delito previsto no artigo 309 da Lei nº 9.503/97. Em Juízo, o acusado confessou a conduta criminosa. O réu admitiu que conduzia a moto sob efeito de substância entorpecente. Ao notar a presença policial, ultrapassou semáforo desfavorável, vermelho, e imprimiu maior velocidade para fuga. Assim informaram os policiais militares nas duas fases da persecução penal. Nesse passo, o conjunto probatório tornou dispensável a oitiva, em Juízo (porque foi qualificado e identificado na delegacia de Polícia o garupa da moto, ao contrário do ventilado pela defesa) a oitiva de RAYLAN (ouvido a pág.21). A subsunção da conduta ao tipo é aferível sem a necessidade de produção de um dano efetivo, ou melhor, sem a ocorrência de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando, à sua consumação, simples perigo criado ao indivíduo, ainda que o objeto jurídico permaneça incólume. Há nítida presunção legislativa de que o ato, por si só, representa potencial lesão ao direito resguardado. Assim, evidente a conclusão de que a tutela ao bem jurídico se dá tanto pela lesão (ou dano) quanto pelo seu perigo. Nesse sentido: "O crime do Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro de lesão e de mera conduta, configura-se pelo fato de o motorista dirigir de modo anormal, expondo a perigo de dano um número indeterminado de pessoas. A propósito dessa disposição legal, ensina o renomado autor Damásio E. de Jesus: 'Transforma-se em crime somente quando o motorista dirige de forma anormal, rebaixando o nível de segurança exigido pelo Estado e, assim, expondo um número indeterminado de pessoas a perigo de dano (perigo coletivo, comum)'" (CRIMES DE TRANSITO, Editora Saraiva, 2a Edição, pág. 187)" (TJ/SP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.09.059633-3, Rel. Des. PAULO ROSSI, j. 9/9/2009 - grifado). Plenamente configurada a elementar "gerando perigo de dano", uma vez que o acusado avançou sinal semaforico desfavorável a fim de se evadir dos policiais civis que trafegavam em via contrária, acelerando a moto que conduzia sob efeito de droga. DE OUTRA PARTE, não presentes as elementares do delito de desobediência. O acusado estava exaltado e, não fornecendo dados para a sua identificação, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para tal finalidade, diante das circunstâncias de sua abordagem. Não se verifica o elemento subjetivo do tipo, na espécie. Na Delegacia de Polícia, foi perfeitamente identificado, constando dos autos do inquérito policial, inclusive, cópia de sua cédula de identidade (pág. 30). A mera recusa em se identificar não tipifica o delito previsto no artigo 330 do Código Penal. Outrossim, a conduta carece de tipicidade, por ausência de dolo, ante a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere, uma vez que o acusado descumpriu a

determinação de apresentar documento de identificação, por considerar tal conduta idônea a provocar sua autoincriminação ou, de qualquer modo, prejudica-lo. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao acusado e sua consequente absolvição. O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos delitos de apropriação indébita e condução de veículo sem habilitação, gerando perigo de dano. Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido. Em Juízo, o acusado ofertou raciocínio coerente, fornecendo, com clareza, detalhes para convencer o Juízo da versão defensiva apresentada. Não se verificou a existência de indício mínimo acerca da incapacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta e/ou determinar-se de acordo com este entendimento. Raciocínio lógico e lúcido afastam comprometimento de sua capacidade cognitiva em razão de sua de droga, de modo que não se reconhece, na espécie, semi-imputabilidade ou inimputabilidade do agente. Portanto, o acusado realizou condutas típicas, antijurídicas e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao acusado. Não se sobressai, no fato em tela, maior grau de censurabilidade da conduta do agente, inerente ao tipo penal em espécie. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (CP, art.168, caput) e 06 meses de detenção (CTB, art.309). Não incidem agravantes. Embora presente a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea em relação ao crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, deixo de reduzir a reprimenda porque as atenuantes não permitem a sua fixação abaixo do mínimo legal previsto em lei para o crime (Súmula 231 do STJ). Não existem causas de aumento e diminuição de pena a considerar. O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração. Apenas a pena de multa, em relação ao crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, não é proporcional à conduta perpetrado pelo agente. Há maior censurabilidade na conduta de conduzir motocicleta sem a devida habilitação, sob efeito de droga, imprimindo maior velocidade e ultrapassando farol vermelho. Fixo o regime ABERTO para início de cumprimento de pena, com as condições do artigo 115 da Lei das Execuções Penais. Embora tecnicamente primário, o acusado ostenta condenação por fato posterior (autos nº 1501677-48.2021.8.26.0618, 3ª Vara Criminal de Taubaté. Crimes de ameaça e lesão corporal) e responde a outro processo por crime de ameaça (autos nº 1500044-02.2021.8.26.0618, -3ª Vara Criminal de Taubaté), conforme certidão criminal de págs. 44/45 e págs.128/170. Tal circunstância denota que a aplicação das benesses previstas nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta. São institutos que demandam maior autodisciplina, predicado que o acusado demonstrou não possuir, de modo que as medidas não são socialmente recomendáveis, não preenchidos os requisitos subjetivos. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado YAGO CAVALCANTE DA SILVA, qualificado a pág. 30, como incurso nos artigos 168, caput, do Código Penal e 309 da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento das penas de 01 de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (CP, art.168, caput) e 06 meses de detenção (CTB, art.309), ambas em regime inicial aberto. E ABSOLVO-O da prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pelas razões expostas alhures. O réu respondeu ao processo solto. Poderá apelar em liberdade, tendo em vista a pena e regime aplicados. Oportunamente, comunique-se ao Cartório Distribuidor e ao IIRGD. Após o trânsito em julgado desta sentença: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, e tornem os autos conclusos para designação de audiência admonitória, efetuando-se as comunicações necessárias; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República; c) em relação à pena de multa, observe-se os parágrafos do artigo 479-A e 480, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, assim como o Provimento CG 05/22, providenciando-

se o necessário. Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada em audiência, a sentença foi explicada ao acusado. Todos os presentes foram devidamente intimados e cientificados da sentença. Pelo réu e seu defensor, bem como pelo Promotor de Justiça foi dito que NÃO DESEJAVAM RECORRER DA R. SENTENÇA. Em seguida, determinou que fosse registrada e cumprida a sentença nos seus termos, certificando-se o trânsito em julgado para as partes. Além disso pela MMA. Juíza foi dito: "Designo audiência admonitória para o dia 08 de dezembro de 2022, às 15h00, que se realizará PRESENCIALMENTE no Cartório da Quinta Vara Criminal de São Bernardo do Campo (endereço no cabeçalho - R. Vinte e Três de Maio, 107 - Vila Tereza, São Bernardo do Campo - SP, 09606-000 - TELEFONE DO CARTÓRIO: (11) 2845-9613 ou (11) 95251-1592). O réu saiu intimado, neste ato, da data acima e informou que a Clínica pode lhe apresentar. Oportunamente, arquivem-se os autos." O presente termo foi assinado eletronicamente pelo(a) MM. Juiz(a), nos termos do artigo 1.269 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça. As partes concordaram com o exposto na presente ata. O(s) depoimento(s), o(s) interrogatório(s) e os debates da causa foi(ram) registrado(s) pelo sistema "Microsoft Teams" e ficarão à disposição das partes. Saíram os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais, com as formalidades legais, encerrou-se o presente termo. Eu, _____ (MSD), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Promotor(a):

Defensor(a)/Advogado(a): Réu(s):